

1501184-36.2020.8.26.0156
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior
Comarca: Cruzeiro
Foro: Foro de Cruzeiro
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Elber Tavares de Oliveira
Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

ELBER TAVARES DE OLIVEIRA e LUCAS VINÍCIUS RODRIGUES, qualificados nos autos, estão sendo acusados de violação ao art. 157, § 2º, inciso II, c.c. o § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 17 de abril de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Cruzeiro
Foro de Cruzeiro
Vara Criminal
Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina
CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP
Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1501184-36.2020.8.26.0156 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501184-36.2020.8.26.0156
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Elber Tavares de Oliveira
Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

ELBER TAVARES DE OLIVEIRA e LUCAS VINÍCIUS RODRIGUES, qualificados nos autos, estão sendo acusados de violação ao art. 157, § 2º, inciso II, c.c. o § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 17 de abril de 2020, por volta das 09h30, na Rua Coronel Joaquim do Prado, nº 459, bairro Parque Justina Molica, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para ambos, a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em prejuízo do estabelecimento vítima Farmácia Total. A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2020 (fls. 52), o réu Elber foi citado (fls. 76) e ofertou resposta escrita à acusação (fls. 89).

O corréu Lucas Vinícius Rodrigues foi citado por edital (fls. 82 e 84) e houve o desmembramento dos autos em relação a ele (fls. 96/97). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 122/124). Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 122/124). A Defesa requereu a absolvição, sustentando a insuficiência de provas (fls. 125/127). É o relatório. D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, os réus deliberaram subtrair patrimônio alheio e, para tanto, deslocaram-se ao local acima descrito.

Assim é que os acusados, utilizando-se de grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, renderam os funcionários da farmácia e exigiram a entrega da quantia descrita no segundo parágrafo. Após tomarem posse da res, fugiram para rumo ignorado.

Posteriormente, os réus foram reconhecidos pelas vítimas por meio de reconhecimento pessoal e fotográfico a fls. 17 e 28.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04 e 05/06), auto de reconhecimento pessoal (fls. 17 e 28/28), auto de avaliação (fls. 21), relatório de investigação com degravação de imagens (fls. 37/40) e prova oral colhida.

Elber Tavares de Oliveira sua participação nos fatos alegando que, naquela oportunidade, estava na rua, consumindo um “baseado”, quando notou a presença da Polícia e achou por bem se esconder em sua casa. Alegou que não era o tipo de pessoa que roubaria o comércio de seu próprio bairro. Relatou que não conhecia o corréu Lucas (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 122/124).

Eduardo Fornaretti de Lorenzo relatou que estava no interior do estabelecimento comercial junto com sua esposa e foram rendidos por dois indivíduos, sendo que um deles estava empunhando arma de fogo. Afirmou que eles subtraíram cerca de R\$ 200,00 (duzentos reais). Asseverou que eles usavam o gorro dos casacos para esconder os rostos. Disse que, em solo policial, reconheceu os assaltantes por meio fotográfico e, posteriormente, de forma pessoal. Esclareceu que um dos indivíduos era branco, com cerca de 1,70 cm, enquanto o outro era moreno, com 1,75 cm. Alegou que, pelo que se recordou, o roubador de cútis branca era o que empunhava a arma. Em Juízo, reconheceu Elber como sendo um dos participantes do roubo (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 122/124).

A testemunha de acusação Flávia da Silva Costa afirmou que estava no estabelecimento comercial vítima, quando dois indivíduos entraram no local, sendo que um deles estava armado, anunciaram o assalto e subtraíram o dinheiro que estava no caixa. Alegou que, na Delegacia de Polícia, conseguiu reconhecer, por meio de fotografia, um dos roubador, mais especificamente aaquele que estava sem a arma. Relatou que a face de um dos indivíduos estava coberta com capuz e moletom, enquanto o outro não estava usando nada. Esclareceu, também, que, um dos roubadores era moreno e alto, enquanto o outro era branco, baixo e possuía o nariz pontudo. Em juízo, também reconheceu Elber como um dos participantes do crime. (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 122/124).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

As escusas apresentadas pelo réu restaram isoladas nos autos, quando contrastadas com os demais elementos de provas.

Os relatos das vítimas foram seguros, coesos e uníssonos e estão alinhados aos termos da denúncia.

Além disso, Elber foi reconhecido por ambas, sem hesitação, tanto na fase policial como em juízo.

Frisa-se que o contato pessoal estabelecido durante a ação criminosa afasta qualquer hipótese de confusão, de modo a confirmar o reconhecimento.

Importante destacar que não foram evidenciados traços que pudessem tornar indignos de credibilidade os relatos das vítimas ou que fizessem crer que estariam

incriminando o réu falsamente.

A corroborar, há as nítidas imagens captadas pelas câmeras de segurança, que registraram toda a ação delituosa e que também permitem o reconhecimento. Por outro lado, o acusado, em solo policial (fls. 18), optou por permanecer em silêncio, não ofertando nenhuma versão sobre os fatos, tampouco negando seu envolvimento com o crime. Nem mesmo cogitou estar sendo confundido com outra pessoa, deixando pra inovar somente em juízo, porém sem apresentar um álibi que o retirasse da cena do crime.

Não há dúvidas que o crime foi cometido mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, sendo certa, ainda, a incidência da causa de aumento decorrente da comparsaria, eis que eram dois os criminosos, agindo com prévia divisão de tarefas e de maneira harmônica, o que foi fator determinante para o sucesso da empreitada delitiva.

Repisa-se, não há dúvidas que os réus empregaram grave ameaça exercida com arma de fogo, sendo certo que sido a arma de fogo foi fator determinante para o sucesso da empreitada criminosa, já que provocou enorme temor nas testemunhas, esvaziando por completo suas capacidades de resistência.

Ainda que não apreendida a arma de fogo, adota-se aqui a teoria subjetiva, segundo a qual o reconhecimento de referida causa de aumento prescinde da apreensão da arma utilizada no crime, bastando, para tanto, a prova oral que a confirme.

No caso, a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, somada a degravação das imagens captadas pelas câmeras de segurança, é firme e segura no tocante ao emprego da arma de fogo na prática delitiva, estando os depoimentos alinhados com aqueles prestados em solo policial, destacando-se que as vítimas, em momento algum, titubearam acerca do emprego da arma de fogo na empreitada criminosa.

Por fim, o caso é mesmo de roubo na modalidade consumada, eis que houve a inversão da posse dos valores, que sequer foram recuperados, permanecendo o estabelecimento vítima no prejuízo.

Procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, não há nada a ser considerado, razão pela qual as penas básicas são fixadas nos patamares mínimos legais de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, presente uma condenação ensejadora de reincidência específica (0000424-32.2017.8.26.0621, fls. 69), as penas são acrescidas de 1/6 (um sexto), alcançando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase, duas causas de aumento de pena reconhecidas (comparsaria e emprego de arma de fogo).

Por conta da comparsaria, exercida por dois agentes, as penas são majoradas em 1/3 (um terço), alcançando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, consoante o § 2º, inciso II, do Art. 157 do Código Penal.

No caso, a formação da dupla foi significativa para o sucesso da empreitada criminosa, seja pela perfeita divisão de tarefas, seja porque em número maior foram capazes de intimidar as testemunhas, abordadas durante o labor, sendo certo que, em dupla, esvaziaram por completo as chances de as testemunhas resistirem à injusta agressão.

Por conta do emprego de arma de fogo, as penas sofrem a majoração tarifada de 2/3 (dois terços), aumentando-se para 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, consoante o § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, dado que os réus, ousados e determinados na prática do delito, armaram-se e praticaram o roubo, colocando em risco não apenas das testemunhas, mas também a coletividade, figurada nos clientes da farmácia, tendo sido a arma de fogo elemento determinante a esvaziar por completo qualquer capacidade de residência das testemunhas.

Importante frisar que esta pequena cidade de Cruzeiro/SP vem enfrentando desafios com o aumento da violência, pois classificada no ano de 2017 como uma das melhores

idades para envelhecer, assumiu, no ano de 2020, a quarta posição do ranking dos municípios mais violentos do Estado de São Paulo e agora, no final do ano de 2021, a mais violenta da região do Vale do Paraíba, tornando-se destaque negativo entre os vizinhos, haja vista o aumento de registros policiais desta natureza, consoante dados estatísticos colhidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, de modo que não se pode tomar como inofensiva ou de somenos importância a conduta praticada pelo réu.

Tratando-se de delito cometido mediante grave ameaça contra a pessoa, evidente a impossibilidade da substituição da pena corporal por penas alternativas e o total da pena impede a concessão do "sursis", sendo certo que, também por tais motivos, somados à reincidência específica, o regime prisional inicial para desconto da sanção corporal será o fechado, único compatível com a gravidade dos fatos, além de ser capaz de impor ao réu maior reflexão acerca da perniciosidade de suas condutas e, com isso, acelerar o processo de recuperação almejado pela intervenção estatal ora concretizada.

O acusado poderá recorrer desta sentença em liberdade, pois já se encontra preso por outro processo, de modo que a segregação cautelar determinada em outros autos já é capaz de assegurar futura aplicação da lei penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR ELBER TAVARES DE OLIVEIRA, portador do documento de identidade R.G. nº 60.292.024, filho de Paulo Roberto Candido de Oliveira e de Rute Tavares, como incurso no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Transitado em julgado, expeça-se o mandado de prisão e, tão logo noticiado o cumprimento, expeça-se a guia de recolhimento, comunicando-se o Juízo da Execução, caso haja execução penal em andamento.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio em vigor. P. R. e Int.

Cruzeiro, 29 de novembro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA